

C. Trab. Sala 8ª Córdoba. 28.07.04. Remorino,
Maximiliano Aldo R. c/Hipermercado Libertad
S.A.-Demanda.

A la cuestión si resultan procedentes los conceptos reclamados, el doctor **Hugo Bernardo Razquín**, dijo:

1) Atento los términos en que quedara trabada la litis, la demandada sostiene que nada adeuda porque el despido reconoce justa causa, la liquidación final y la certificación de servicios estuvieron siempre a disposición del trabajador, no existiendo norma alguna que establezca aumentos de salarios en los meses de julio y agosto de 2002.

2) Ambas partes han adjuntado un ejemplar de la CD 47080968 8 AR del 30/08/02 remitida por la demandada y recibida por el actor al día siguiente. Por la misma la accionada despide a Remorino por haber concurrido a prestar tareas el 25.08.02 en evidente estado de ebriedad, hecho constatado por los señores Gastón Pintore (Jefe de Seguridad), Edith Ruiz (enfermera) y la Dra. Adriana Lazzarini del Servicio de Emergencia de ECCO. Agrega la principal que dicha conducta viola el punto 4.7.3 del Reglamento Interno de la empresa y constituye una grave pérdida de confianza, una falta al deber de fidelidad y un mal desempeño de funciones.

3) La demandada adjuntó, además, un ejemplar del Reglamento Interno de "Libertad S.A." en el que se prevé -como causa de despido- la ebriedad en el lugar de trabajo (punto 4.7.3). Asimismo acompañó dos constancias de recepción de dicho reglamento y de un anexo del mismo, de fechas veintinueve de diciembre de 2001 y treinta y uno de mayo de 2002, ambas suscriptas por el accionante. Requerido su reconocimiento, en la audiencia fijada al efecto Remorino reconoció que las firmas le pertenecían, aunque aclaró que no se le entregaron los respectivos ejemplares (cfr. acta de fs. 35 vta.).

4) Se reserva en Secretaría un formulario de atención médica por parte de ECCO al Socio N° 25.891.756. Según el mismo el 25.08.02 el Móvil 323, de la Base Cerro, atendió al referido paciente, diagnosticando la profesional actuante -Dra. Adriana Lazzarini- "pérdida de equilibrio (??)", indicando reposo por veinticuatro horas. Cabe destacar que el accionante admitió que le pertenecía la firma inserta en dicho formulario.

5) En la audiencia de vista de la causa, se recepcionó prueba testimonial. Marcelo Gastón Pintore manifestó ser empleado del Hipermercado Libertad de Rodríguez del Busto desde el 23.08.96 y desempeñarse como Jefe de Seguridad. Interrogado sobre el hecho motivo del reclamo del actor, dijo que fue un día domingo en el que el testigo había entrado a trabajar a las siete de la mañana. Afirmó que -en esa ocasión- Diego Morena le in-

formó que una persona no estaba en condiciones de prestar servicio. El declarante fue entonces a la guardia y encontró a Remorino. Como se le percibía halitosis alcohólica y dificultades para caminar, decide aguardar hasta que llegue algún gerente. Cuando ingresó Valerié Jallais, a cargo del local, llamó a ECCO. Personal de dicho servicio revisó al actor y le indicó veinticuatro horas de reposo. Agregó que en el informe se mencionaba pérdida de equilibrio y que creía que intervenió una Dra. Lazzarini. Destacó que el trabajador estaba desaliñado, se sentaba sobre el mostrador de la guardia, hacía movimientos cortos y por momentos no lo reconocía al testigo. Añadió que estaban presentes Diego Morena y Edith Ruiz, enfermera del supermercado. Preciso que los hechos ocurrieron en el lugar donde están los relojes de admisión y que el descripto era el único inconveniente de ese tipo que recuerda, desconociendo si Remorino registraba otro antecedente similar. Aclaró que si bien no estuvo presente cuando llegó ECCO, vio luego el informe porque debía indicar el médico y el móvil que habían intervenido al elevar la novedad a Administración Central. Señaló también que el accionante trabajaba por entonces en Perecederos, donde hay máquinas y de haber ocurrido algún accidente, hubiese sido responsable el testigo. Diego Ángel Morena dijo trabajar en el Hipermercado Libertad de Barrio Poeta Lugones, desde agosto de 1996. Con relación al incidente, motivo de la presente causa, mencionó que le avisaron del Portón N° 1 (a cargo de seguridad externa privada) que iba una persona presumiblemente a trabajar, a quien le costaba mantenerse en pie. Indicó que él se encontraba en la base de Seguridad Interna, a veinte metros del ingreso, a la derecha, donde está el tablero con llaves y un escritorio. Cuando el actor llega el dicente observa que le costaba mantenerse en pie, apoyándose continuamente. Al intercambiar unas palabras con el mismo, le sintió aliento a alcohol. Llamó entonces a Pintore, Jefe de Turno y le comunicó lo sucedido. Pintore conversó con Remorino, quien se apoyaba sobre los casilleros de chapa; después ingresó a la enfermería y cesó la intervención del dicente. Ante una pregunta formulada por el letrado de la parte actora, el testigo respondió que no le constaba que el reclamante haya protagonizado otro hecho similar. Edith del Valle Ruiz, enfermera bajo relación de dependencia en el Hipermercado Libertad, desde el uno de octubre de 1998, admitió haber atendido a Remorino en el consultorio ubi-

cado en la empresa, al lado de la guardia. Explicó que ese domingo había tomado servicio a las 06:30 hs.. Recuerda que Pintore, Jefe de Guardia, le pidió que atendiera al accionante. Al hacerlo observó en Remorino pérdida de equilibrio y halitosis alcohólica, por lo que decidió llamar a ECCO. Agrega que vino entonces una médica quien –en su informe- hizo constar que el actor presentaba pérdida de equilibrio, trastorno emocional-nervioso e hipotensión, indicándole reposo por veinticuatro horas. Mencionó también la testigo que cuando le preguntó a Remorino qué sentía, éste le dijo dolor de cabeza y que había tomado un poco de cerveza. La declarante afirmó que era Enfermera de la Cruz Roja, que tenía matrícula y que había trabajado en cirugía en la Clínica Romagosa, donde atendió a pacientes con la sintomatología del reclamante. Al ser interrogada por el letrado del trabajador, sostuvo que el actor estaba desaliñado, que en ese momento leyó el informe de ECCO y que no se le hizo dosaje. Gastón Eduardo Albarracín, testigo propuesto por la parte actora, manifestó trabajar en el Hipermercado Libertad de Barrio Poeta Lugones, en la carnicería, desde hacía ocho años y medio. Mencionó también que conocía a Remorino, a quien le daba órdenes como personal más antiguo, no constándole que haya incurrido en conducta alguna. Agregó que el actor no tuvo llegadas tarde, desconociendo la causa de su cese en la empresa. Walter René Díaz, también empleado del establecimiento que la demandada explota en Barrio Poeta Lugones, desde el 07.05.98, dijo ser Repositor y conocer al accionante de vista, del trabajo dado que el testigo prestaba servicios en Textil y Remorino en Perecederos. Admitió que Remorino le comentó después el motivo del despido, cuando le pidió que fuera testigo. Al respecto recordó que iba a desayunar cuando lo vio en la Guardia, de civil, indicándole que luego le comentaría qué sucedía. Al ser interrogado por la parte actora respondió que él no tomaba y que si bien no sabe si ello constituye una falta grave, no está permitido entrar al establecimiento alcoholizado, no habiendo visto nunca a nadie en ese estado.

6) Finalmente ha de referirse que la demandada acompañó seis recibos de haberes, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y julio del año 2002; el actor, por su parte, adjuntó los recibos que acreditan el pago de los haberes de enero a abril de 2002, más el del mes de junio y el del S.A.C., primer semestre, del mismo año. Requerido el reconocimiento de las firmas insertas

en las constancias de pago ofrecidas por la accionada, Remorino admitió que las mismas le pertenecían. Por el contrario, fijado día y hora de audiencia a los fines de que la demandada exhibiera el libro especial del art. 52 de la L.C.T., la misma no compareció, razón por la cual debe aplicarse el apercibimiento previsto en el art. 55 del mismo cuerpo legal.

7) El art. 242 de la L.C.T. establece que una de las partes puede hacer denuncia del contrato de trabajo, en caso de inobservancia por parte de la otra de obligaciones resultantes del mismo. Tal incumplimiento debe configurar una injuria que por su gravedad no consienta la prosecución de la relación. En el caso concreto de autos la demandada despidió a Remorino, por haber concurrido a prestar servicio en "evidente estado de ebriedad". Con relación a dicha causal la doctrina judicial tiene dicho que si no se hace ningún análisis en la persona del trabajador para probar la ebriedad que se le imputa, no puede considerarse que ésta puede deducirse del simple olor a alcohol que –como tal es subjetivo- ni que la caída que sufriera al ingresar a trabajar se deba a la ingesta de alcohol (CNApTr, Sala VI, 24/02/98, "Morillo Emilio c/ Lessiver S.R.L.", D.T. 1998-, pág. 1221). De la prueba rendida en autos no surge que se haya practicado al trabajador un "dosaje". En consecuencia, no ha quedado debidamente acreditado el motivo invocado por la demandada para prescindir de su dependiente. El estado en que Remorino se presentara a trabajar y que quedara probado con los dichos de los testigos, indudablemente importaba una falta que merecía una sanción. La empleadora, dado que sólo había "apercibido de suspensión" al actor el doce de junio de 2002, por no haber cumplimentado de manera correcta con el procedimiento exigido en caso de licencias por enfermedad, extremo no vinculado con la falta que invocó para despedir a Remorino, disponía del plazo acordado por el art. 220 de la L.C.T. para sancionar la conducta de su dependiente. Al optar por el despido, respondió en forma desproporcionada. En consecuencia, deberá afrontar el pago de la indemnización sustitutiva del preaviso y por antigüedad. Cabe aclarar que la circunstancia de que en el Reglamento Interno, cuya recepción por Remorino ha quedado acreditada, se encuentre previsto que la "ebriedad en el lugar de trabajo" constituye una causal de despido, no resulta dirimente porque en el supuesto en análisis no se

probó precisamente el referido estado de "ebriedad".

8) No obstante lo señalado precedentemente, ha de rechazarse el reclamo fundado en el art. 16 de la ley 25.561. Dicha norma suspendió los despidos sin causa justificada, estableciendo que el empleador que despidiera en contravención a lo dispuesto deberá abonar el doble de la indemnización que correspondiese al trabajador según la legislación laboral vigente, medida prorrogada por decreto 883/02. En el caso de autos no resulta aplicable aquella disposición legal, ya que la demandada dispuso la extinción del contrato de trabajo con invocación de causa. Si bien, a pesar de la prueba rendida, el motivo de despido —por la presente— se considera insuficiente para justificar la decisión de la principal, no aparece como un mero pretexto para encubrir la inexistencia de la verdadera causa del distracto. Por el contrario, a criterio de esta Sala la conducta de Remorino existió y debió sancionarse de acuerdo a las posibilidades que la Ley de Contrato de Trabajo brinda al empleador, sin llegar necesariamente al despido.

9) Con relación a los haberes de agosto de 2002, al S.A.C. del segundo semestre proporcional de 2002 y a las vacaciones proporcionales del mismo año, la accionada sostiene en su responde que estuvieron a disposición del accionante. No habiéndose adjuntado en autos los recibos respectivos, la demandada deberá afrontar el pago de tales conceptos. Si el trabajador no concurrió a la empresa a cumplimentar los requisitos necesarios para que se le hicieran efectivos los mismos, la contraria debió consignar judicialmente sus importes.

10) También debe acogerse la pretensión del actor de percibir, en julio y agosto de 2002, el aumento acordado por el Gobierno Nacional. Es que por decreto 1.273/02 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso un aumento de cien pesos en concepto de asignación no remunerativa, a partir del uno de julio del año 2002.

11) y 12) se omiten.

Por ello, el Tribunal **resuelve**: I.- Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por Maximiliano Aldo Rafael Remorino en contra de Libertad S.A., condenando a la misma a pagar al actor la indemnización sustitutiva del preaviso y la indemnización por antigüedad según lo prescripto en los arts. 6 y 7 de la ley 25.013, los haberes del mes de agosto de 2002, el S.A.C. del segundo semestre proporcional de 2002, las vacaciones proporcionales de 2002 y el aumento dispuesto por decreto 1.273/02 por los meses de julio y agosto de 2002. II.- Rechazar par-

cialmente la demanda, en cuanto a través de la misma se pretendía el pago de la duplicación prevista en el art. 16 de la ley 25.561 y en el decreto 883/02. III.... IV.- Imponer las costas a la demandada vencida (art. 28, C.P.T.).

Razquín.